

1512885-35.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHENIFER VITÓRIA SANTOS DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JHENIFER VITÓRIA SANTOS DA SILVA, menor de 21 anos, qualificada a fls. 08, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1512885-35.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512885-35.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHENIFER VITÓRIA SANTOS DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JHENIFER VITÓRIA SANTOS DA SILVA, menor de 21 anos, qualificada a fls. 08, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal.

No dia 24 de maio de 2021, por volta das 13h00min, durante período de calamidade pública, na Rua Três Irmãos, altura do n.º 100, Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca, JHENIFER VITÓRIA SANTOS DA SILVA, menor de 21 anos, qualificada a fls. 08,

trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 30 (trinta) invólucros plásticos (massa líquida: 64,7 gramas) contendo substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", 45 (quarenta e cinco) invólucros plásticos (massa líquida: 14,7 gramas) contendo substância entorpecente denominada cocaína, 05 (cinco) frascos vítreos (massa líquida: 60 mililitros) contendo triclotileno, substância vulgarmente conhecida como "lança perfume", e 06 (seis) comprimidos (massa líquida: 1,8 gramas) contendo anfetamina, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13, e laudo de constatação a fls. 20/24.

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias acima delineadas, policiais civis encontravam-se em diligências pelo local dos fatos, quando observaram uma movimentação suspeita.

Diante disto, os policiais deliberaram pela abordagem de JHENIFER, que trazia uma bolsa pendurada em seu ombro. Ao ser indagada sobre o conteúdo do objeto, a indiciada afirmou que os agentes "já sabiam" a resposta.

Em revista realizada na bolsa em questão, os policiais encontraram diversas porções de "maconha", cocaína, "lança perfume" e anfetamina, embaladas e prontas para a venda.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, forma de acondicionamento destas e circunstâncias em que se deu a prisão, denotam claramente que as substâncias se destinavam ao tráfico.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 55/60).

Habeas Corpus nº 2120068-13.2021.8.26.0000 impetrado em favor da ré (fls.71/81).

Liminar deferida (fls.82/84). Concedida a ordem para, ratificada a liminar, deferir a liberdade provisória (fls.112/113)

Em 07/07/21, foi recebida a denúncia (fls.114).

Ré citada (fls.142). Defesa prévia (fls.145/160).

Manutenção da denúncia (fls.170) .

Laudo químico-toxicológico (fls.187/190).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/2), no boletim de ocorrência (fls.3/5), no auto de exibição e apreensão (fls.13), no laudo de constatação (fls. 20/24 e 52/54), no exame químico-toxicológico (fls.187/190), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

O policial Rud disse que estava na localidade (conhecido ponto de drogas), quando avistou a ré, a seu redor várias pessoas. Houve a abordagem da ré (que permaneceu no local). Na posse da mesma, uma pochete. Indagada, a ré disse ao depoente que ele já sabia o que continha. Aberta a pochete, na mesma havia maconha, cerca de 40 porções, cocaína, lança-perfume e LSD. A ré disse que a droga pertencia a uma pessoa de nome Ferraz. Ferraz não estava no local. Nesse interím, apareceu a irmã da ré, a mesma franqueou o ingresso da polícia na residência. Nada foi encontrado de ilícito na residência.

O policial Aderino, que estava com Rud, no momento dos fatos, prestou idêntico depoimento: o local é ponto de drogas, havia várias pessoas, dentre elas a ré. As pessoas se afastaram no momento da abordagem policial. A ré permaneceu. Com ela, uma sacola preta, no interior da mesma, maconha, cocaína, lança-perfume e LSD. A ré, antes da verificação do que continha na sacola, disse ao depoente vocês já sabem. Atribuiu a propriedade da droga, a uma pessoa que disse se chamar Ferraz, antigo morador do local.

De antemão, cabe consignar que os depoimentos dos policiais são coesos e coerentes, nada existindo que demonstre terem agido com o propósito de prejudicar a ré.

A ré, no interrogatório, apresentou versão sem qualquer lógica ou lastro probatório. Um menino, de um escadão, jogou a sacola. Não sabe o nome do menino. Conhecia os policiais de outra oportunidade. Nunca a prenderam. Alegou que foi

coagida a liberar o ingresso na residência e a assinar uns papéis (eles disseram que se a depoente não assinasse os papéis, ela pegaria 10 anos de cadeia). Afirmou que não conhecia nenhuma pessoa de nome Ferraz.

Não apresentou nenhuma razão que possa a levar à conclusão de que os mesmos agiram de forma deliberada com o escopo de prejudicá-la.

A autoria é, pois, certa.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a acusada é tecnicamente primária. Ademais, a quantidade total de drogas apreendidas não ultrapassa a praxe dos feitos que tramitam perante este Juízo.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Vale apontar que a ré ostentava menoridade relativa, de modo que a pena deve ser mantida no patamar anterior, ante a proibição da Súmula 231, STJ. Não houve confissão.

Descabe a aplicação do disposto no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal, eis que ausente o nexo de causalidade.

Na terceira fase, sendo a ré primária e não havendo nos autos elementos indicativos de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse a atividades delitivas, com base no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena da ré em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e que torno definitiva.

Por fim, a menoridade penal não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. A pena é estabelecida no mínimo grifado.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto, por mais adequado ao caso concreto. Tendo em vista a quantidade de pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime prisional fixado, não é hipótese de falar em recurso em liberdade (inclusive a ré respondeu o processo em liberdade).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno JHENIFER VITÓRIA SANTOS DA SILVA, menor de 21 anos, qualificada a fls. 08, como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritiva de direito, na forma acima especificada, e 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos.

Decreto a destruição das drogas apreendidas. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 04 de julho de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.